

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3278/2535

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ บางกอก อิน
เวสต์แมนท์ จำกัด

นาย กั้น แซ่ป๋วย
นาย ธรรม บริสุทธิ์ กับพวก

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 288

ผู้ร้องเป็นผู้เช่าซื้อเครื่องเข้คบี้มดีเซลมา ขณะมีการยึดทรัพย์ ผู้ร้องยังชำระค่าเช่าซื้อไม่ครบถ้วน แสดงว่าผู้ร้องเป็นผู้ครอบครองเครื่องเข้คบี้มดีเซลและใช้ประโยชน์ ผู้ร้องจึงเป็นผู้มีส่วนได้เสีย กล่าวอ้างได้ว่า จำเลยที่ 2 ไม่ใช่เจ้าของทรัพย์ที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดไว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 288 ผู้ร้องไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ก็ร้องขัดทรัพย์ได้

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ส่งมอบรถยนต์บรรทุกที่เช่าซื้อคืนแก่โจทก์ หากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคา 560,000 บาท แก่โจทก์ กับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน 152,000 บาท และต่อไปในอัตราเดือนละ 8,000 บาทนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะส่งมอบรถยนต์พิพาทคืนโจทก์ แต่ไม่เกินราคารถจำนวน 560,000 บาท โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์ของจำเลยที่ 2 รวมทั้งหมด 4 รายการ

ผู้ร้องยื่นคำร้องขัดทรัพย์ฯ ทรัพย์ 4 รายการที่โจทก์ได้นำยึด คือเครื่องเสียง แอมป์ไฟสายสเตอริโอ 1 ชุด พร้อมลำโพงตู้ไม้ 2 ลำโพง ราคาประเมิน 5,000 บาท โทรทัศน์สี เครื่องเล่นวีดีโอ และเครื่องเข้คปั้มดีเซลรวมราคาประเมินทั้งสิ้น 115,000 บาท เป็นทรัพย์ของผู้ร้องทั้งสิ้นขอให้มีการปล่อยทรัพย์ที่โจทก์นำยึดดังกล่าว

โจทก์ให้การว่า บ้านที่โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดทรัพย์นั้น เป็นบ้าน ซึ่งจำเลยที่ 2 เป็นเจ้าบ้าน โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์ของจำเลยที่ 2 โดยสุจริต และขณะทำการยึดทรัพย์ผู้ร้องก็ร่วมอยู่ด้วย แต่ผู้ร้องมิได้โต้แย้งสิทธิหรือ แสดงเอกสารสิทธิแห่งการได้มาในทรัพย์ที่ยึด ผู้ร้องยื่นคำร้องเข้ามาเพื่อประวิงเวลา ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายจึงขอให้ยกคำร้องของผู้ร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องของผู้ร้อง ผู้ร้องอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ เป็นว่า ให้ปล่อยทรัพย์รายการที่ 4 ที่เจ้าพนักงานบังคับคดียึดไว้คือเครื่องเข้คปั้ม ดีเซลตามสัญญาเช่าซื้อเอกสารหมาย ร.4 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาล ชั้นต้น โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์พยานหลักฐานของผู้ร้องและโจทก์โดยตลอดแล้ว มีปัญหาต้องวินิจฉัยในชั้นฎีกาว่า ผู้ร้องมีสิทธิร้องขอให้ปล่อยทรัพย์ที่ยึดรายการที่ 4 ได้หรือไม่ ผู้ร้องมีตัวผู้ร้องกับนายไพโรจน์ สิงห์ทอง เป็นพยานเบิกความทำนอง เดียวกันว่า ผู้ร้องกับนายไพโรจน์ เข้าหุ้นกัน โดยผู้ร้องออกเงินค่าเช่าซื้อเครื่องเข้ค ปั้มดีเซลตามสำเนาสัญญาเช่าซื้อเอกสารหมาย ร.4 ส่วนนายไพโรจน์เป็นเจ้าของร้าน โชคชัยดีเซลออกเงินซื้อเครื่องอะไหล่ แบ่งรายได้กันคนละครึ่ง นายอุดมแบบ ประเสริฐ พยานผู้ร้องอีกปากหนึ่งเบิกความว่า ผู้ร้องเป็นผู้เช่าซื้อเครื่องเข้คปั้มดีเซล ตามสำเนาสัญญาเช่าซื้อเอกสารหมายร.4 พยานเป็นผู้ไปทวงหนี้ค่าเช่าซื้อ โจทก์มิได้ นำสืบให้เห็นว่าทรัพย์ตามสำเนาสัญญาเช่าซื้อเอกสารหมาย ร.4 เป็นของจำเลยที่

2นายสมศาสตร์ พันศิลา นายธรรมบุญ สืบประยงค์ และนายประสิทธิ์สนธิรักษ์ พยานโจทก์ เพียงแต่ยืนยันว่า ขณะยึดทรัพย์พบผู้ร้องและจำเลยที่ 2 ที่บ้านเลขที่ 16 นายประสิทธิ์เบิกความต่อไปว่าโจทก์ยืนยันว่าเป็นทรัพย์ของจำเลยที่ 2 พยานจึงยึดทรัพย์ดังกล่าวศาลฎีกาเห็นว่า พยานของผู้ร้องมีน้ำหนักมั่นคงกว่าพยานโจทก์ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้ร้องเป็นผู้เข้าซื้อเครื่องเซ็คปั้มดีเซลตามสำเนาสัญญาเข้าซื้อเอกสารหมายเลข ร.4 ขณะมีการยึดทรัพย์ผู้ร้องยังชำระค่าเช่าไม่ครบถ้วน แสดงว่า ผู้ร้องเป็นผู้ครอบครองเครื่องเซ็คปั้มดีเซลและใช้ประโยชน์ ผู้ร้องจึงเป็นผู้มีส่วนได้เสีย กล่าวอ้างได้ว่าจำเลยที่ 2 ไม่ใช่เจ้าของทรัพย์ที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดไว้ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 288 ผู้ร้องไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ก็ร้องขอต่อศาลได้"

พิพากษายืน

(เจริญ นิลเอสงฆ์-เพ็ง เพ็งนิติ-บุญธรรม อยู่พุก)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ